

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1855/2531

นายไชยวัฒน์ ใจเด็ด

โจทก์

นายเชิดชัย วงศ์อัสวณฤมล

จำเลย

นายไชยวัฒน์ ใจเด็ด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ, มาตรา 216

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ จึงเป็นคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่สุดไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลจะเอาคำรับของบุคคลภายนอกคดีมาผูกพันโจทก์ในคดีนี้ไม่ได้ ศาลชั้นต้นรับฟังพยานไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี อีกทั้งศาลอุทธรณ์ มีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1)(2) และ (3) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 แต่มิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยตามที่โจทก์ขอ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์อุทธรณ์ดุลพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้าม จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ยกคำร้อง (อันดับ 50)

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 52)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว จึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคท้าย ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2517 มาตรา 5 โจทก์จะฎีกาคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของศาลอุทธรณ์อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว จึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคท้าย ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2517 มาตรา 5 โจทก์จะ

ฎีกาคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของศาลอุทธรณ์อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ส่ง สุขะปยุตณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>